

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50493983420258240930

ID Comunicacao: 586081957

Data Disponibilizacao: 2026-04-15

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5049398-34.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERAC&ao; SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr><tr><td>EXECUTADO</td><td>: SALETE IDA DA ROCHA RICARDO</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: PRISCILA PEREIRA MACHADO (OAB SC030436)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>1.Trata-se de argui¸ão de impenhorabilidade apresentada pela executada quanto ao total dos valores bloqueados em suas contas banc´rias, sob alega¸ão de que a verba tem natureza salarial e se mostra indispens´vel à sua subsistência. </p>

<p>É o relato do essencial. </p>

<p>2. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública, passível de aprecia¸ão a qualquer tempo, por simples peti¸ão nos prôrios autos da execu¸ão ou até mesmo de ofício, não dependendo, portanto, da propositura de embargos ou impugna¸ão ao cumprimento de senten¸a.</p>

<p>O pleito da parte executada merece acolhida. </p>

<p>O exame do processado revela que, de fato, o bloqueio atingiu verba salarial. </p>

<p>Dispõe o art. 833, inciso IV, do Côdigo de Processo Civil:</p>

<p>Art. 833. São impenhor´veis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os sal´rios, as remunera¸ões, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios

e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

No caso, o extrato bancário da devedora comprova que o benefício previdenciário único creditado em sua conta bancária e teve a quantia bloqueada por ordem emanada deste feito no mês de fevereiro e março. Veja-se (evento 69, Extrato Bancário6):

A mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial, na espécie, não se mostra possível, já que os rendimentos da executada são inferiores a três salários mínimos, o que permite concluir que a integralidade da quantia imprecindível para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família.

Ademais, a ausência de outros valores disponíveis em quaisquer contas bancárias da parte executada, no período de trinta dias, reforça a indispensabilidade do importe a subsistência da parte executada.

Por tais motivos, acolho e impugnação apresentada pela parte executada.

Interrompa-se a ordem de bloqueio, caso ainda ativa, e promova-se o desbloqueio dos valores a parte executada.

Caso necessário, expeça-se alvará para a parte executada da integralidade dos valores constritos nas respectivas contas bancárias.

Advogado, verifique se todas as informações necessárias a expedição do ALVARÁ estão presentes:

Por conter verba impenhorável, cumpra-se com urgência.

Intime-se a parte exequente para indicar bens sujeitos a penhora ou requerer medidas executivas pertinentes, no prazo de 30 (trinta) dias.

Caso não haja manifestação no prazo assinalado, suspenda-se o processo, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC e, com o decurso do prazo legal, sem nova intimação para impulso processual (art. 921, § 2º, do CPC), archive-se o feito e monitore-se o prazo da prescrição intercorrente.

A providência de suspensão somente deverá ser aplicada se esses autos ainda não tiverem sido sobrestados com azo no art. 921, III, do CPC.